Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
KR

24. oktober 2025

Sagsnr.:
S2025-7195

BFE-nummer
8930586

Matr.nr.
1bk, Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

matr.nr. 1bk, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 10.07.2025 med seneste supplerende materiale modtaget den 07.10.2025 meddeler Aalborg Kommune hermed efter planlovens § 35, stk. 1,

Landzonetilladelse til anvendelsesændring af BBR-bygning 2, 3 og 7 til hestepension og stutteri.

Redegørelse
Ejendommen er beliggende i landzone, er landbrugsnoteret og har et areal på 10 ha.
Den ansøgte placering er udpeget som kystnærhedszone og areal i oversvømmelsestruet område fra regnvand.

Ejendommen er desuden udpeget som kystnærhedszone - udviklingsområder, potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse, større sammenhængende landskab, lavbundsareal og er beliggende i landskabskarakterområdet Nørholm Fjordlandskab. På ejendommen forefindes også et §3 beskyttet vandløb med en bufferzone. Alle disse udpegninger ligger dog udenfor placeringen af det ansøgte og vurderes dermed som ikke-relevante for den ansøgte anvendelsesændring.

Der er søgt om landzonetilladelse til anvendelsesændring af BBR-bygning 2, 3 og 7.

BBR-bygning 2 sammenlægges med 26 m² fra BBR-bygning 1 og udvides dermed fra 106 m² til 132 m². Bygningen indeholder rytterstue, saddelrum, depot, fyrrum, toilet og gangareal, og anvendes ifm. stutteri og hestepension.

BBR-bygning 3 ændres fra 262 m² til 273 m² inkl. overdækket areal på 35 m². Bygningen indeholder hestebokse, saddelplads, areal til løsdrift, gangareal, disponibelt rum og overdækket areal til opbevaring, og bygningen anvendes ifm. stutteri og hestepension.

BBR-bygning 7 ændres fra 9 m² til 14 m². Bygningen indeholder saddelrum, og anvendes ifm. stutteri og hestepension.

Bygning 2 ligger som den midterste del af en 3-længet sammenbygget bygningsmasse, hvor bygning 1 ligger nord for og bygning 3 ligger syd for. Bygning 7 er placereret i hjørnet der dannes mellem bygning 2 og bygning 3.

Ifølge BBR er der på ejendommen følgende bygninger:

- BBR-bygning 1: Stuehus på landejendom på 268 m², opført i 1900.
- BBR-bygning 2: Tiloversbleven landbrugsbygning på 106 m², opført i 1900.
- BBR-bygning 3: Tiloversbleven landbrugsbygning på 262 m², opført i 1935.
- BBR-bygning 4: Tiloversbleven landbrugsbygning på 40 m², opført i 1967.
- BBR-bygning 5: Tiloversbleven landbrugsbygning på 57 m², opført i 1969.
- BBR-bygning 6: Carport på 17 m², opført i 1995.
- BBR-bygning 7: Udhus på 9 m², opført i 1960.
- BBR-bygning 8: Bygning til træning og opstaldning af heste på 590,4 m², under opførelse.

Brugstiden for bygningerne til hestepension og stutteri er fra kl. 7.00 – 20.00.
Der ændres ikke på de trafikale forhold på ejendommen vedr. adgang og parkering ved etableringen af hestepension og stutteri, da opstalderne sjældent er der samtidigt. Der vil igennem dagen samlet set, være mere trafik til og fra ejendommen, dog benytter flere af opstalderne sig af offentlig transport, bussen holder ca. 50 m fra ejendommen.

Kommuneplan
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 6.6.L2 - Restrup Enge.

Lokalplan
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Kommuneplanens retningslinjer
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Oversvømmelsestruede områder
Arealer i oversvømmelsestruede områder fra regnvand-skybrud, skal friholdelse for nye byområder, ny bebyggelse, tekniske anlæg, infrastruktur eller ændret anvendelse, medmindre der etableres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger.
Der skal laves en vurdering af, om det er muligt at etablere afværgeforanstaltninger, og hvilke afværgeforanstaltninger, der er mest hensigtsmæssige i det konkrete område i forhold til samfundsmæssige interesser.

Anden lovgivning
Natura 2000
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.
Det ansøgte er ikke beliggende inden for et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, ligger ca. 1 km mod nord. På baggrund af afstanden og projektets omfang vurderes det, at projektet hverken alene eller sammen med andre planer og projekter kan medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.

Der er i en 3 km radius fra projektområdet (jf. arter.dk), kendskab til forekomst af følgende relevante bilag IV-arter: spidssnudet frø, odder, flagermus, strandtudse, stor vandsalamander og sydflagermus. Nærmeste konkrete fund af bilag IV-arter er sydflagermus ca. 900 m øst for projektområdet.

Spidssnudet frø:
Nærmeste registrerede fund (jf. arter.dk) er ca. 985 m mod syd fra ejendommen. Spidssnudet frø lever primært i udstrakte eng- og moseområder. Levesteder kan desuden være fugtige heder, græsmarker, fugtige løvskove og ældre, fugtige nåleskove. Den spidssnudede frø yngler i mange forskellige slags vådområder. De typiske ynglesteder er lavvandede vandhuller på afgræssede enge og i moser.
Afstanden fra ejendommen til nærmeste potentielle ynglevandhul er ca. 330 m mod nord på den modsatte side af Nørholmsvej, en trafikeret landevej. Projektarealet vurderes derfor ikke at udgøre et rasteområde for individer, som yngler der. Der findes flere mindre vandhuller nærmere det registrerede fund mod syd/sydøst, i modsat retning af ejendommen. Projektarealet rummer ikke i sig selv potentiel ynglelokalitet og i og med at det ansøgte ikke påvirker ejendommens udearealer, vurderes det ansøgte ikke at ændre på de eksisterende forhold for spidssnudet frø.

Odder:
Odder er knyttet til ferske og salte vande, som små og store søer og vandløb, kanaler og kunstige søer, moser samt fjorde, nor og lignende ikkeeksponerede kyststrækninger. Områder med gode skjulemuligheder, tæt på store, stabile føderessourcer og lav forstyrrelsesgrad, er væsentlige parametre for placeringen af yngleområder.
Nærmeste fund af odder (jf. arter.dk) er 2,4 km øst/sydøst for det ansøgte.
Ejendommen er omkranset af mindre grøfter. Nærmeste større grøft/vandløb er ca. 130 m væk og løber langs Skelbækvej. Grøfter og vandløb bliver påvirket af projektet, idet der er tale om indvendige bygningsændringer.

Flagermus/Sydflagermus:
Projektarealet er en landejendom med dyrkningsjord og have. Der er på ejendommen læhegn og nogle få større træer, som ikke kan udelukkes anvendes af flagermus som yngle- eller rasteområde. Træerne bevares, og derfor vurderes områdets potentiale som levested for flagermus at opretholdes.

Strandtudse:
Strandtudsen foretrækker at leve på områder med lav vegetation eller bar jord, så den kan få øje på potentielle rovdyr. Den er mest aktiv om natten, og om dagen gemmer den sig i huller den selv graver. Nærmeste fund af strandtudse er (jf. arter.dk) ca. 1,3 km øst for det ansøgte. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke strandtudsens yngle- eller rasteområder.

Stor vandsalamander:
Nærmeste registrerede fund (jf. arter.dk) er ca. 1,85 km fra ejendommen. Afstanden til nærmeste vandhul er ca. 330 m på den modsatte side af Nørholmsvej. Stor vandsalamander er generelt ret stedfast, men den kan bevæge sig over større afstande under de rette forhold. De fleste voksne individer holder sig inden for 250 meter fra deres ynglevandhul. Stor vandsalamander foretrækker rene, dybe vandhuller i eller nær skov. Det vurderes, at projektarealet ikke umiddelbart udgør et egnet yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander. Aalborg Kommune lægger vægt på, at projektområdet ikke ligger i tæt tilknytning til sø eller vandhul, og at det ansøgte ikke påvirker ejendommens udearealer.

Det ansøgte omfatter udelukkende ændring af den indvendige anvendelse af eksisterende bebyggelse, derfor vurderes projektet samlet set ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Der er meddelt tilladelse efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen til hestehold i BBR-bygning 3, "Tilladelse til ændring af dyreholdet på Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg" dateret d. 30.05.2024.

Det ansøgte er desuden omfattet af "Dispensation til dyrehold med hestepension på Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg" dateret d. 10-02-2021, vilkår heri er gældende.

Husdyrbrugloven
Hesteholdet på ejendommen er ikke stort nok til at være omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse efter Husdyrbrugloven, hvorfor ændringerne er omfattet af Planloven.

Naboorientering efter planlovens § 35
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på, at der er tale om indvendige bygningsændringer og anvendelsesændringer af eksisterende bebyggelse. De ansøgte anvendelser ligger desuden indenfor hvad der kan forventes i landzone og er i tråd med de øvrige anvendelser på ejendommen.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. Planloven § 35, stk. 1.

Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. Planloven §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.
Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Jf. Planloven § 36, stk. 1, nr. 3 og nr. 5 kræves der ikke landzonetilladelse til byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom eller til ibrugtagen af byggeri eller arealer til landbrug. Bygninger til hestestutterier, der indgår som en del af en landbrugsejendoms jordbrugsmæssige udnyttelse, vil ud fra en konkret vurdering kunne betragtes som erhvervsmæssigt nødvendige bygninger, der ikke kræver landzonetilladelse. Hestestutteri kan derfor umiddelbart etableres i tiloversblevne landbrugsbygninger uden landzonetilladelse. Dog ønskes bygning 2, 3 og 7 også anvendt ifm. hestepension, der ikke betragtes som værende et jordbrugsmæssigt formål, og kombinationen af stutteri og hestepension vurderes dermed som værende en ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse til erhvervsmæssigt formål, der forudsætter landzonetilladelse efter § 35, stk. 1.

Ifm. projektet overføres 26 m² af BBR-bygning 1 (bolig) til BBR-bygning 2, og tagetagen går fra at være udnyttet til at være uudnyttet. Boligen reduceres dermed. Dette er ikke vurderet som værende en anvendelsesændring der kræver landzonetilladelse.

Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med kommuneplanrammen 6.6.L2 - Restrup Enge, hvis mål det er at bevare bebyggelsen i sit nuværende omfang og som et karakteristisk landskabeligt træk.
Kommunen har i vurderingen af om der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte lagt vægt på, at der ikke bliver opført nye bygninger på ejendommen, men at hestepension og stutteri etableres i eksisterende bygninger. Der foretages ingen væsentlige udvendige bygningsmæssige ændringer ifm. etablering af det ansøgte, hvorfor landskabelige hensyn ikke vurderes tilsidesat ifm. det ansøgte. Det ansøgte vurderes at ligge indenfor kommuneplanrammens anvendelse som blandet landbebyggelse med beboelse, landbrug og lettere erhvervsvirksomhed.

Stutterier og hestepensioner hører naturligt til på landet. Det ansøgte stutteri og hestepension har en naturlig placering på ejendommen Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg, da ejendommen ligger i landzone, men er let tilgængelig vha. offentlig transport, samt ligger i et område med flere lignende aktiviteter og mange hestehold. Stutteri og hestepension vurderes dermed at være en forventelig aktivitet/anvendelse for området. Aalborg Kommune har lagt vægt på hensynet til erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling, i dette tilfælde hensynet til muligheden for at etablere hestepension.

Bygning 3 indrettes med 7 bokse til opstaldning på hver mellem 7,4 - 8,9 m² og et areal på ca. 54 m² til løsdrift. Der opstaldes syv islændere. Da disse går ude hele året, bruges den større løsdrift boks i det daglige. Bliver en hest syg eller skal stå alene, flyttes den over i en single boks.
Brugstiden for bygningerne til hestepension og stutteri er fra kl. 7.00 – 20.00.

Kommunen har taget i betragtning, at hestepension og stutteri ikke vurderes at være en væsentlig forøgelse af aktiviteterne på ejendommen og at etablering af hestepensionen ikke antages at medføre væsentlig øget biltrafik på Nørholmsvej, samt til og fra ejendommen.

Aalborg Kommune har lagt vægt på, at etablering af hestepension og stutteri ikke er i strid med udpegninger eller retningslinjer i kommuneplanen, at hestepension og stutteri ikke medfører en væsentlig forøgelse af aktiviteterne og trafikken på ejendommen, at der ikke etableres ny bebyggelse på ejendommen, men at hestepension og stutteri indrettes i eksisterende bygninger, samt at vilkårene i kommunens tilladelser efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen begrænser generne for naboerne.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens udpegninger, som ejendommen er omfattet af.
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer den 24. oktober 2025, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis afgørelsen påklages, vil kommunen orientere herom.

Klagemulighed
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet jf. planlovens § 60 a, stk. 1. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning for projektet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet jf. planlovens 60a, stk. 2.

Venlig hilsen

Kirstine Reese
Civilingeniør

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. For afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1 kan du desuden klage over kommunens vurdering, hvis du mener, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet skriftligt til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aalborg Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til anvendelsesændring af BBR-bygning 2, 3 og 7 til hestepension og stutteri

Tidspunkt: 23-10-2025 16:13:26
Udskrevet af: Kirstine Reese
Målestoksforhold: 1:15000



EKSISTERENDE AREALOPGØRELSE JF. BBR.

Bygning nr.1: Stuehus til landbrugsejendom :	268 m²
+Overdækket areal :	23 m²
Bygning nr.2: Tiloversbleven landbrugsbygning:	106 m²
Bygning nr.3: Tiloversbleven landbrugsbygning:	262 m²
Bygning nr.4: Tiloversbleven landbrugsbygning:	40 m2
Bygning nr.5: Tiloversbleven landbrugsbygning:	57 m²
Bygning nr.6: Carport:	17 m²
Bygning nr.7: Udhus:	9 m²
Bygning nr.8: Ridehal	590,4 m2
Samlet areal:	1372,4 m²

På grund af tidligere uoverenstemmelse mellem eksisterende forhold på grunden og angivet arealer på BBR, er der herunder angivet det faktiske forhold for bygninger på matrikel: Restrup Hgd., Sønderholm 1bk. Nedenstående arealopgørelse viser de faktiske fremtidige forhold.

FREMTIDIG AREALOPGØRELSE

Bygning nr.1: Stuehus til landbrugsejendom :	
Stueplan	149 m²
Uudnyttet loftsrum	86 m²
Overdækket areal:	23 m²
Bygning nr.2: Tiloversbleven landbrugsbygning: *(106 m² eksist. + 26 m² overført fra bygning 1)*	132 m²
Bygning nr.3: Tiloversbleven landbrugsbygning:	273 m²
Bygning nr.4: Tiloversbleven landbrugsbygning:	40 m2
Bygning nr.5: Tiloversbleven landbrugsbygning:	57 m²
Bygning nr.6: Carport:	17 m²
Bygning nr.7: Udhus:	14 m²
Bygning nr.8: Ridehal	590,4 m2
Bygning nr.9: Udhus	13 m²
+ overdækket areal:	35 m²
Samlet areal:	1429,4 m²

Grundareal: 100.257 m²

Bebyggelsesprocent:1429,4 m²/ 100257 m² x 100 = 1,4 %

Kommentarer til ændringer og fremtidige forhold.

Bygning nr. 1: Eksisterende tagetage gøres uudnyttelig. En del af stueetagen ændrer anvendelse til landbrugsbygning (26 m²). Derfor er bygningens areal mindre end det tidligere.

Bygning nr. 2: De eksisterende forhold er målt op og en del af bygning 1 ændrer areal og bliver lagt sammen med denne bygning. Derfor er bygningens areal større end det tidligere.

Bygning nr.3: De eksisterende forhold er målt op. Bygningsarealet er ændret ift tidligere oplyste areal på BBR.

Bygning nr. 4: Korrekt oplyst på tidligere BBR

Bygning nr. 5: Korrekt oplyst på tidligere BBR

Bygning nr. 6: Korrekt oplyst på tidligere BBR

Bygning nr. 7: De eksisterende forhold er målt op og faktiske areal er 14 m²

Bygning nr. 8: Korrekt areal

Bygning nr. 9: Nyt bygningsnr. Bygningsmassen var tidligere registreret som en del af bygning nr. 3. Da der hverken er adgang mellem bygningerne eller bygningerne er under samme tagkonstruktion vurderes det, at det bør registreres som en anden bygning.

ARKITEKTFIRMAET**HOVALDT**
HOVALDT@HOVALDT.COM · 98 92 50 10 · WWW.HOVALDT.COM · CVR 36564326

Skitseprojekt

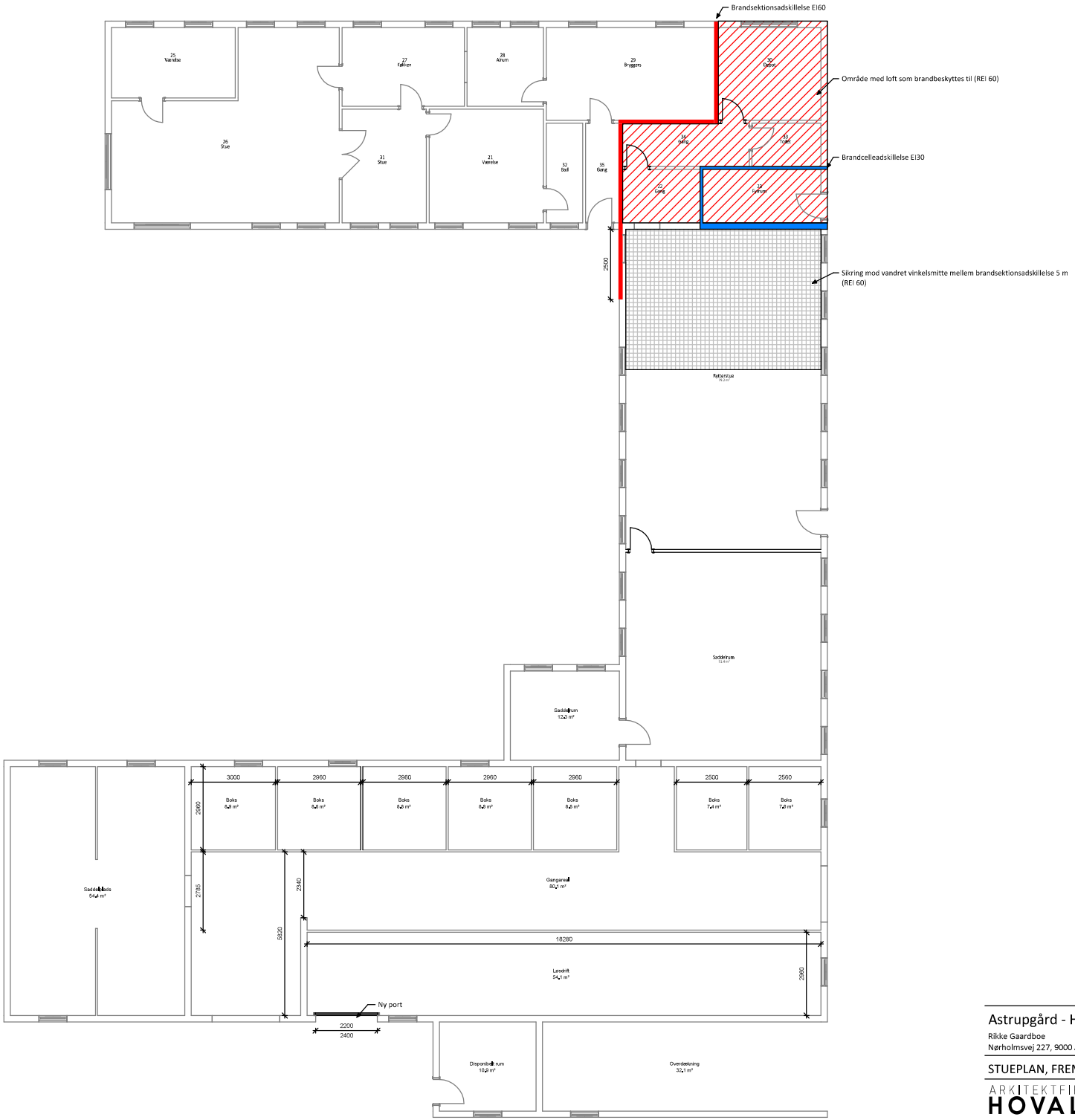
HESTEPENSION OG STUTTERI

MATR NR.: Restrup Hgd., Sønderholm 1bk
BYGHERRE: Rikke Gaardboe
ADRESSE: Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

SAG NR.:	24015
TEGN. / KONT.:	AS / AA
SKALA:	1:750, 1:1
PAPIRFORMAT:	A3
DATO:	10.07.2025

TEGN. NR.

Situationsplan _ bygningsnr. K01_H1.N04



K01_H1_N05

MYNDIGHEDER

Astrupgård - Hestepension

Rikke Gaardboe
Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

STUEPLAN, FREMTID

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT
BASTHOLM MØLLEVEJ 115
9760 VRÅ
T: 98 92 50 10
M: hovaldt@hovaldt.com

SAG NR.:	24015
TEGN. / KONTROL AF:	AS
SKALA:	1 : 100
PAPIRFORMAT:	A2 - L
DATO:	09.04.2024
TEGN. NR.:	**K01_H1_N05**